

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº 50.905.707-X/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 024.420.801-84, residente e domiciliada à Rua Coronel Máximo Ernesto Garcia, nº 172, Apto. 2301, Condomínio Máximo Independência, Bairro Vila Maria José, Goiânia/GO, CEP. 74.815-460, neste ato representada por seu Procurador Sr. **MARCO CESAR ROSA PEREIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 04583205 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 344.420.811-15, conforme consta do Instrumento de PROCURAÇÃO PÚBLICA, lavrada no 4º Tabelionato de Notas, Livro 0024-PE, Fl. 131, Protocolo nº. 00735258, denominada **CONTRATANTE**; e **IRES DE JESUS COSTA**, brasileiro, prestador de serviços, portador do CPF nº. 327.691.758-07, RG nº. 37.607.120-5 SSP/SP, residente e domiciliado a Avenida do Sol, nº. 08, Porta do Sol, CEP 18120-000, Mairinque/SP, doravante denominado **CONTRATADO**.

Decidem as partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** que reger-se-á mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços a serem executados no imóvel situado a Rua Genaro de Carvalho, nº. 100, It. E80, Residencial Porta do Sol, Bairro Dona Catarina, Município de Mairinque/SP, consistente na execução dos seguintes serviços: limpeza completa, plantio manutenção e conservação de todo jardim, incluindo a aplicação de adubos e insumos necessários as plantas; limpeza de toda a fachada da casa e seus anexos; limpeza de todos os vidros de janelas portas e fachada; varrições e lavagens de todas as calçadas e área externa do imóvel; manutenção de todas as portas, portais, portão, fechaduras etc.; troca de lâmpadas, resistência de chuveiros, torneiras, sendo responsável pela manutenção e conservação de toda a parte elétrica e hidráulica do imóvel; Manutenção e limpeza da Piscina e Jacuzzi, solicitando e informando em tempo hábil a compra de todos os materiais e produtos necessários para sua limpeza e conservação; Responsável por ligar e desligar o aquecimento da piscina e da Jacuzzi, sempre que as residentes do imóvel estiverem em casa; realizar o plantio e manutenção da horta localizada no imóvel; limpeza e manutenção do tanque/lago de peixes, realizando a alimentação, asseio, oxigenação e tratamento do tanque; Solicitar em tempo hábil os produtos necessários para alimentar e realizar o tratamento do tanque/lago de peixes; por fim realizar todos reparos necessários a funcionalidade da casa.

1.2 Os serviços que serão prestados pelo CONTRATADO terão total autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação a CONTRATANTE.

CÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 Pelos serviços executados, o **CONTRATADO** receberá mensalmente a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos todo dia 01 (primeiro) de cada mês, sendo que, neste mês de agosto será feito de forma proporcional, através de transferência bancária, nos seguintes dados: Chave PIX CPF nº. 327.691.758.07, favorecido: IRES DE JESUS COSTA, ficando pactuado que o comprovante de transferência bancária feita pela CONTRATANTE, da plena e irrevogável quitação aos termos do presente contrato, para nada mais cobrar.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1 O presente instrumento terá vigência a partir de 18/08/2023, e vigorará por 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo.

3.2 Os serviços serão iniciados na data de 18/08/2023, devendo ser cumpridos e exercidos conforme as especificações descritas neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1 É dever do **CONTRATADO** realizar a prestação de serviços nos termos e moldes pactuados, conforme descrito em suas especificações e prazos previstos sempre com muita dedicação, seriedade, ética e da forma e modo ajustados, seguindo as melhores e mais atuais práticas do mercado, respeitando todas as especificações técnicas, normas e as condições de segurança que serão aplicáveis aos serviços contratados.

4.2 Os Serviços podem ser prestados pelo Contratado, ou por outro trabalhador por ele indicado.

4.3 Será de responsabilidade do **CONTRATADO** a contratação de pessoal especializado, bem como o pagamento de todo o ônus trabalhista, previdenciário ou tributário referente aos funcionários utilizados para a prestação do serviço objeto deste instrumento, ficando a **CONTRATANTE** isenta de qualquer obrigação em relação a eles.

4.4 O presente instrumento não caracteriza relação de trabalho ou emprego, não havendo qualquer subordinação e hierarquia entre as partes, restando claro que as partes são pessoas independentes, que nenhuma disposição deste Contrato deverá ser interpretada no sentido de criar qualquer vínculo societário, trabalhista ou tributário, de modo que inexistirá solidariedade ou subsidiariedade (ativa ou passiva), de qualquer natureza entre as partes.

4.6 O **CONTRATADO** fica obrigado a manter absoluto sigilo em relação à prestação de serviços, como estratégias, materiais e informações relacionadas ao **CONTRATANTE**, incluindo-se qualquer informação que não seja de conhecimento público, mesmo após a conclusão da prestação de serviços.

4.7 Não poderá a **CONTRATADA** ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, as obrigações descritas no presente contrato, sem expressa anuência da **CONTRATANTE**.

4.8 Responder pelos danos de qualquer natureza que venha a sofrer o patrimônio da **CONTRATANTE**, em razão de ação ou omissão de prepostos do **CONTRATADO**, ou de quem em seu nome agir.

4.9 As informações, dados, materiais e documentos inerentes a **CONTRATANTE** ou aos clientes que forem necessários para a prestação do serviço serão utilizadas pelo **CONTRATADO** e por seus funcionários, apenas para cumprirem devidamente com o serviço, VEDADA a comercialização ou utilização para qualquer outro fim que não seja o previsto neste contrato.

4.10 Comunicar imediatamente a **CONTRATANTE**, qualquer problema ou dano que impeça a utilização do imóvel e seus respectivos bens.

4.11 Solicitar a **CONTRATANTE** todos os elementos e materiais necessários ao início e ao desenvolvimento do objeto deste contrato, dentro de um tempo razoável para evitar atrasos ou interrupções dos procedimentos que são objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 Adimplir com o pagamento, conforme consta neste contrato, nas datas especificadas, sob pena de acréscimo de multa e juros em caso de inadimplemento.

5.2 Proporcionar condições para o **CONTRATADO** ter acesso ao local de prestação de serviços, para que possa desempenhar seu trabalho dentro das normas do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer das partes mediante notificação com antecedência de 10 (dez) dias, momento em que será feito o Termo de Encerramento do contrato e pagamento dos serviços executados.

6.2 Em caso de adiantamento de valores realizado ao **CONTRATADO**, ocorrendo rescisão contratual, este se compromete a realizar a devolução dos valores recebidos e não executados os serviços.

6.3 Quando descumprida qualquer uma das cláusulas; os serviços serão paralisados, momento em que será realizada uma medição, e pagos os serviços realizados até aquele momento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONFIDENCIALIDADE

7.1 O termo de confidencialidade é firmado com intuito de evitar a divulgação e utilização não autorizada das informações confidenciais trocadas entre as partes por ocasião das atividades descritas no presente instrumento, obrigando a **CONTRATANTE** e todos os seus prepostos e funcionários.

7.2 O **CONTRATADO** deverá manter em sigilo, durante a vigência do presente termo e mesmo após sua extinção, qualquer informação confidencial relativa a esse contrato, às atividades, seus clientes, fornecedores, representantes ou empregados, bem como, se compromete a não tirar fotos, filmagens ou divulgar qualquer atividade relacionadas a esse instrumento de contrato, ou ao local de execução dos serviços.

7.3 Para fins do presente contrato, entende-se por informação confidencial:

- a) qualquer informação relacionada ao negócio e operações da atividade contidas neste contrato;
- b) informações contidas em pesquisas, desenhos, designs, propostas, projetos, planos de negócio, venda ou marketing, informações financeiras, custos, dados de precificação, parceiros de negócios, informações de fornecedores e clientes, segredos industriais, propriedade intelectual, especificações, expertises, técnicas, invenções e todos os métodos, conceitos ou ideias relacionadas ao negócio.

7.4 É vedado a qualquer das PARTES repassar a terceiros, sejam particulares ou pessoas jurídicas, quaisquer destas informações, bem como as informações relativas a este contrato e sua própria existência, exceto quando expressamente autorizado pela **CONTRATANTE**.

§ 1º Ressalta-se que o dever de confidencialidade permanece mesmo após o término deste contrato de prestação de serviços.

§ 2º Em caso de dúvida da confidencialidade de qualquer informação, as partes deverão mantê-la em sigilo absoluto até que a **CONTRATANTE** se manifeste expressamente a respeito.

7.5 Em caso de violação desta cláusula o (a) infrator (a) estará sujeito ao pagamento de indenização que será apurada mediante ação judicial.

7.6 O **CONTRATADO** se obriga a explicar a todos os seus funcionários sobre a presente Cláusula de Confidencialidade.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 O **CONTRATADO** não poderá, de nenhuma forma ou meio, transferir suas responsabilidades e obrigações assumidas, por força deste contrato à terceiros, a não ser com prévia concordância da **CONTRATANTE**.

8.2 Fica pactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre **CONTRATADO** e **CONTRATANTE** qualquer tipo de relação de subordinação.

8.3 A prestação de serviços realizada pelo **CONTRATADO**, afasta a qualidade de empregado prevista no art 3º da CLT.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 As partes elegem para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato de prestação de serviços o foro da comarca de Mairinque/SP.

Por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Mairinque, 18 de agosto de 2023.

P/p. MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA
CPF nº 024.420.801-84
CONTRATANTE

IRES DE JESUS COSTA
CPF Nº. 327.691.758-07
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF: _____

Nome: _____
CPF: _____